

עין משפט‏
גזר מצוה

קיא:

הַגְזוּלַּ ו**מֵאכִיל**. לאו דוקא מאכיל דה"ה נותן להם דפטורין לרב חסדא דמוקי בגמרא מתניתין לאחר יאוש דהוה ליה יאוש ושינוי רשות אלא אורחא דמילתא נקט אי נמי דוקא נקט מאכיל אפי' לרב חסדא דלא חשיב שינוי רשות צמה שנותן לצניו הסמוכין על שולחנו אפילו לשמואל דאמר צבצא מניעא (דף יד. יב.) דמניאמן לעזמן כיון דלאכילה נותן להם ומוזגותיו עליו לא חשיב שינוי רשות ומיהו לרב דאית ליה יאוש כדי קני ואמר נמי בפירקין (דף קטו.) דאית ליה דרב חסדא וא"כ לדידיה נמי צריך לאוקמי מתניתין לאחר יאוש כדמוקי רב חסדא לדידיה ודאי מאכיל לאו דוקא דה"ה נותן ועוד י"ל דלרב נמי מאכיל דוקא וצדצר המסויים: **גזל** ו**כּא** נתייאשו הבעלים ובא

אחר בו', אבל נתיאשו אין גוצה אלא מן הראשון כיון דאכלו האחרון ואפי' היכא דאילו לא אכלו היה חייב להחזיר כגון היכא דליכא שינוי רשות גנתיאא אחר שצא ליד השני וכן משמע לקמן דלוקים רב חסדא צרייתא דר' אושעיא דקמי גזילה קיימת חייבין אחר יאוש משום דרשות יוש לאו כרשות לוקח דמי כדצבא ואפ"ה אין גזילה קיימת קמי דפטור ומימה כיון כדי הגזילה קיימת חייבין אמאי פטורין כשאכלום וכן קשה לרמי צר חמא דמוקי לה לפני יאוש ועוד לרב חסדא ולרבא כיון דרשות יורש לאו כרשות לוקח דמי מה לי לפני יאוש מה לי לאחר יאוש אפי' אין גזילה קיימת חייבין וי"ל דדרשין מקרא לקמן צשמעתין דפטור באין גזילה קיימת אשר גזל אם כעין שגזל יחזיר מכאן אמרו הגזול ומאכיל כו' ומסתברא ליה לרב חסדא לאוקמי קרא דדוקא לאחר לפני ורמי צר חמא מוקי לה אף לפני יאוש ומיהו לרב דלמר יאוש כדי קני וסבר נמי כרב חסדא לדידיה ז"ל דאסמכתא היא דבאלו קרא נמי פטורין כיון דביאוש כדי

קני ומה שבגזילה קיימת חייבין נפרש בצמון בע"ה ומיהו קשה למ"ד צמרובה (לעיל דף ס.) דשינוי לא קני ודריש והשיב הגזילה מ"מ ולא דריש אשר גזל אם כעין אשר גזל יחזיר אלא למעוטי גזל אציו מנא ליה האי דרשה ואין לומר דאותו אמורא יסבור דיאוש כדי קני דהשתא לא צריך להאי דרשה ואסמכתא היא דהא ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן דריש צריש הגזול (לעיל דף דז.) דרב מורה גזילה המשמנית אחרת בעין מוהשיב את הגזילה מ"מ ולית ליה דרשה כעין שגזל וסובר צמרובה (לעיל דף סא.) ובפירקין דיאוש כדי לא קני וא"כ מנליה באין גזילה קיימת דפטורין מלשלם לכך נראה דהך דרשה דלקמן אסמכתא היא לכ"ע ומסברא מחלק רב חסדא בין לפני יאוש בין לאחר יאוש דלא הוי כל כך צרשות מריה אחר יאוש כמו לפני יאוש שנקל לצאת מרשות צעלים צשינוי רשות או צשינוי השם ואין זה דוחק כדי הוה מפקינן נמי מקרא צריך סברא זו דאמאי מוקמינן קרא טפי אחר יאוש מלפני יאוש כיון דגם אחר יאוש חשיבא צרשות מריה ולרמי צר חמא ניחא טפי דאיכו לית ליה טעמא דרשות מריה כלל דכיון שהוא לא גזלן אינו יכול לתוצעו כלל שהרי אין לגמיה צרשות מריה שהרי אינו יכול (לו) להקדישו וגם הגזלן יכול לקנותו צשינוי מעשה ותדע דהא רב חסדא הולריך לפרש מ"ט כו' וגמרא נמי פריך ליה ממתניתין:

וְאִם הניח להן אביהן אחריות נבכים בצמון בע"ה ומיהו קשה למ"ד צמרובה (לעיל דף ס.) דשינוי לא קני ודריש והשיב הגזילה מ"מ ולא דריש אשר גזל אם כעין אשר גזל יחזיר אלא למעוטי גזל אציו מנא ליה האי דרשה ואין לומר דאותו אמורא יסבור דיאוש כדי קני דהשתא לא צריך להאי דרשה ואסמכתא היא דהא ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן דריש צריש הגזול (לעיל דף דז.) דרב מורה גזילה המשמנית אחרת בעין מוהשיב את הגזילה מ"מ ולית ליה דרשה כעין שגזל וסובר צמרובה (לעיל דף סא.) ובפירקין דיאוש כדי לא קני וא"כ מנליה באין גזילה קיימת דפטורין מלשלם לכך נראה דהך דרשה דלקמן אסמכתא היא לכ"ע ומסברא מחלק רב חסדא בין לפני יאוש בין לאחר יאוש דלא הוי כל כך צרשות מריה אחר יאוש כמו לפני יאוש שנקל לצאת מרשות צעלים צשינוי רשות או צשינוי השם ואין זה דוחק כדי הוה מפקינן נמי מקרא צריך סברא זו דאמאי מוקמינן קרא טפי אחר יאוש מלפני יאוש כיון דגם אחר יאוש חשיבא צרשות מריה ולרמי צר חמא ניחא טפי דאיכו לית ליה טעמא דרשות מריה כלל דכיון שהוא לא גזלן אינו יכול לתוצעו כלל שהרי אין לגמיה צרשות מריה שהרי אינו יכול (לו) להקדישו וגם הגזלן יכול לקנותו צשינוי מעשה ותדע דהא רב חסדא הולריך לפרש מ"ט כו' וגמרא נמי פריך ליה ממתניתין:

וְאִם הניח להן אביהן אחריות נבכים בצמון בע"ה ומיהו קשה למ"ד צמרובה (לעיל דף ס.) דשינוי לא קני ודריש והשיב הגזילה מ"מ ולא דריש אשר גזל אם כעין אשר גזל יחזיר אלא למעוטי גזל אציו מנא ליה האי דרשה ואין לומר דאותו אמורא יסבור דיאוש כדי קני דהשתא לא צריך להאי דרשה ואסמכתא היא דהא ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן דריש צריש הגזול (לעיל דף דז.) דרב מורה גזילה המשמנית אחרת בעין מוהשיב את הגזילה מ"מ ולית ליה דרשה כעין שגזל וסובר צמרובה (לעיל דף סא.) ובפירקין דיאוש כדי לא קני וא"כ מנליה באין גזילה קיימת דפטורין מלשלם לכך נראה דהך דרשה דלקמן אסמכתא היא לכ"ע ומסברא מחלק רב חסדא בין לפני יאוש בין לאחר יאוש דלא הוי כל כך צרשות מריה אחר יאוש כמו לפני יאוש שנקל לצאת מרשות צעלים צשינוי רשות או צשינוי השם ואין זה דוחק כדי הוה מפקינן נמי מקרא צריך סברא זו דאמאי מוקמינן קרא טפי אחר יאוש מלפני יאוש כיון דגם אחר יאוש חשיבא צרשות מריה ולרמי צר חמא ניחא טפי דאיכו לית ליה טעמא דרשות מריה כלל דכיון שהוא לא גזלן אינו יכול לתוצעו כלל שהרי אין לגמיה צרשות מריה שהרי אינו יכול (לו) להקדישו וגם הגזלן יכול לקנותו צשינוי מעשה ותדע דהא רב חסדא הולריך לפרש מ"ט כו' וגמרא נמי פריך ליה ממתניתין:

וְאִם הניח להן אביהן אחריות נבכים בצמון בע"ה ומיהו קשה למ"ד צמרובה (לעיל דף ס.) דשינוי לא קני ודריש והשיב הגזילה מ"מ ולא דריש אשר גזל אם כעין אשר גזל יחזיר אלא למעוטי גזל אציו מנא ליה האי דרשה ואין לומר דאותו אמורא יסבור דיאוש כדי קני דהשתא לא צריך להאי דרשה ואסמכתא היא דהא ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן דריש צריש הגזול (לעיל דף דז.) דרב מורה גזילה המשמנית אחרת בעין מוהשיב את הגזילה מ"מ ולית ליה דרשה כעין שגזל וסובר צמרובה (לעיל דף סא.) ובפירקין דיאוש כדי לא קני וא"כ מנליה באין גזילה קיימת דפטורין מלשלם לכך נראה דהך דרשה דלקמן אסמכתא היא לכ"ע ומסברא מחלק רב חסדא בין לפני יאוש בין לאחר יאוש דלא הוי כל כך צרשות מריה אחר יאוש כמו לפני יאוש שנקל לצאת מרשות צעלים צשינוי רשות או צשינוי השם ואין זה דוחק כדי הוה מפקינן נמי מקרא צריך סברא זו דאמאי מוקמינן קרא טפי אחר יאוש מלפני יאוש כיון דגם אחר יאוש חשיבא צרשות מריה ולרמי צר חמא ניחא טפי דאיכו לית ליה טעמא דרשות מריה כלל דכיון שהוא לא גזלן אינו יכול לתוצעו כלל שהרי אין לגמיה צרשות מריה שהרי אינו יכול (לו) להקדישו וגם הגזלן יכול לקנותו צשינוי מעשה ותדע דהא רב חסדא הולריך לפרש מ"ט כו' וגמרא נמי פריך ליה ממתניתין:

רַב חסדא מוקי דה אחר יאוש. וא"ת רב דסבר יאוש כדי קני וסבר נמי כרב חסדא וע"כ צריך לאוקמי נמי לאחר יאוש א"כ כי גזילה קיימת אמאי חייבין כיון דיאוש כדי קני וי"ל דרב מוקי לה דצצר המסויים והא דקמני אין גזילה קיימת פטורין ה"ה דה"מ לפלוגי בצגזילה קיימת גופה בין דצר המסויים לשאין מסויים אלא דינחא ליה לאשמועינן דאפילו דצצר המסויים באין גזילה קיימת פטורין אע"ג דאושא מילתא שאכלו מה שגזל אציהן וכן צרייתא דלקמן דקמני הגזול ומאכיל את צניו פטורין מלשלם ומיעבי ליה לאוקמי אליבא דרב חסדא לאחר יאוש לרב צריך לאוקמי דצצר המסויים מדקמני אם הניח לצניו גדולים חייבין לשלם וכן באידך קמני בין גדולים בין קטנים חייבין ואי דצצר שאינו מסויים אמאי חייבין לרב כיון דאיירי לאחר יאוש ופליגי הני צרייתות אליבא דרב אם קטנים חייבין משום כבוד אציהן אי לאו והא כסומכוס והא כרצנן דפלוגתא דסומכוס ורצנן בצמון מיעבי ליה לאוקמי אליבא דרב דפליגי צבכי אי שיך צקטנים טעמא דכבוד אציהן אי לא אבל לרמי צר חמא דמיירי צרייתות לפני יאוש ולרב חסדא דאיירי לאחר יאוש פליגי בגזילה גמורה שצד קטן ולא קנאה קטן אם מקצלין עדים להוציא מידו או לא וכן פלוגתא דסומכוס ורצנן:

הַגְזוּלַּ ו**מֵאכִיל**. לאו דוקא מאכיל דה"ה נותן להם דפטורין לרב

חסדא דמוקי בגמרא מתניתין לאחר יאוש דהוה ליה יאוש ושינוי רשות אלא אורחא דמילתא נקט אי נמי דוקא נקט מאכיל אפי' לרב חסדא דלא חשיב שינוי רשות צמה שנותן לצניו

הַגְזוּלַּ ו**מֵאכִיל** את בניו והניח לפניהם ”פְּטוּרִין מִלְּשָׁלֵם וְאִם הָיָה דָּבָר שִׁישׁ בּוֹ אַחֲרִיּוֹת חֵיבִין לְשָׁלֵם: גְּזוּ' • א‏מֵר רַב חֲסֵדָא יְגוּל וְלֹא נִתְיַאֲשׁוּ הַבְּעָלִים וּבֹא אַחֵר וְאִכְלוּ ג‏ מִמֶּנּוּ רֹצֵה מִזֶּה גֹּבֵה רֹצֵה מִזֶּה גֹּבֵה מֵאִי טַעֲמָא כֹּל כִּמְה דְּלֹא נִתְיַאֲשׁוּ הַבְּעָלִים בְּרִשְׁוֹתֶיהָ דְּמִרְיָה קֵאִי תַנּוּ הַגְזוּל וּמֵאכִיל אֶת בְּנָיו וְהֵנִיחַ לִפְנֵיהֶם פְּטוּרִין מִלְּשָׁלֵם תְּיֻבְתָּא דְּרַב חֲסֵדָא אִמֵּר לָךְ רַב חֲסֵדָא יְכִי תִנְיִא הָהִיא לֵאחֹר יֵאוּשׁ: אִם הֵנִיחַ לִפְנֵיהֶם פְּטוּרִין מִלְּשָׁלֵם: אִמֵּר רַמִּי בַר חֲמָא זֹאת אוֹמֶרֶת ד‏רְשׁוֹת יוֹרֵשׁ כְּרִשּׁוֹת לוֹקֵחַ דְּמִי רַבָּא אִמֵּר יִרְשׁוֹת יוֹרֵשׁ לֹאוּ כְּרִשּׁוֹת לוֹקֵחַ דְּמִי וְהִכָּא בְּמֵאִי עֶסְקִינוּ ה‏כִּשְׂאֻכְלוּם ו‏הָא מִדְּקִתְּנִי סִיפֵא אִם הָיָה דָּבָר שִׁישׁ בּוֹ אַחֲרִיּוֹת חֵיבִין לְשָׁלֵם מִכְּלָל דְּרִישָׁא בְּגִזְלָה קִיִּימַת עֶסְקִינוּ אִמֵּר לָךְ רַבָּא הִכִּי קֵאֵמֵר יֵאֵם הֵנִיחַ לָהֶם אֲבִיהֶם אַחֲרִיּוֹת נִכְסִים חֵיבִין לְשָׁלֵם וְהָא ז‏מִתְּנִי לִיה רַבִּי לְרַבִּי שְׁמַעוֹן בְּרִיה לֹא דָּבָר שִׁישׁ בּוֹ אַחֲרִיּוֹת מִמֶּשׁ אֵלֹא אִפִּילוּ פִּרְה וְחוֹרֶשׁ בַּה חֲמוּר וּמַחֲמֹר אַחֲרָיו חֵיבִין לְהַחֲזִיר מִפְּנֵי כְּבוֹד אֲבִיהֶן אֵלֹא אִמֵּר רַבָּא ח‏כִּי שְׂכִיבְנָא ר' אוֹשְׁעִיָּא נִפִּיק לוּוֹתֵי דְתַרְיֻצָּנָא מִתְּנִי' כּוּוֹתִיהָ דְתַנִּי רַבִּי אוֹשְׁעִיָּא יְהַגְזוּל וּמֵאכִיל אֶת בְּנָיו פְּטוּרִין מִלְּשָׁלֵם הֵנִיחַ לִפְנֵיהֶם גִּזְלָה קִיִּימַת חֵיבִין אִין הַגְזִילָה קִיִּימַת פְּטוּרִין הֵנִיחַ לָהֶם אֲבִיהֶם אַחֲרִיּוֹת נִכְסִים חֵיבִין לְשָׁלֵם אִמֵּר מִר אִין הַגְזִילָה קִיִּימַת פְּטוּרִין נִימָא תִּיהוּ תְיֻבְתָּא דְּרַב חֲסֵדָא אִמֵּר לָךְ רַב חֲסֵדָא כִּי תִנְיִא הָהִיא לֵאחֹר יֵאוּשׁ אִמֵּר מִר גִּזְלָה קִיִּימַת חֵיבִין לְשָׁלֵם נִימָא תִּיהוּ תְיֻבְתָּא דְּרַמִּי בַר חֲמָא אִמֵּר לָךְ רַמִּי בַר חֲמָא כִּי תִנְיִא הָהִיא לִפְנֵי”

מיד: הניח לן אציה אחריות נכסים. קרקע משלו: חייבין לשלם. דאשתעביד נכסיה: דרב חסדא. דאמר לעיל רחמנא גוצה: לאחר יאוש. ואכלוה: סהוי סיוצנא דרמי צר חמא. כיון דלאחר יאוש אוקימתה: לפני

דבר מורה גזילה המשמנית אחרת בעין מוהשיב את הגזילה מ"מ ולית ליה דרשה כעין שגזל וסובר צמרובה (לעיל דף סא.) ובפירקין דיאוש כדי לא קני וא"כ מנליה באין גזילה קיימת דפטורין מלשלם לכך נראה דהך דרשה דלקמן אסמכתא היא לכ"ע ומסברא מחלק רב חסדא בין לפני יאוש בין לאחר יאוש דלא הוי כל כך צרשות מריה אחר יאוש כמו לפני יאוש שנקל לצאת מרשות צעלים צשינוי רשות או צשינוי השם ואין זה דוחק כדי הוה מפקינן נמי מקרא צריך סברא זו דאמאי מוקמינן קרא טפי אחר יאוש מלפני יאוש כיון דגם אחר יאוש חשיבא צרשות מריה ולרמי צר חמא ניחא טפי דאיכו לית ליה טעמא דרשות מריה כלל דכיון שהוא לא גזלן אינו יכול לתוצעו כלל שהרי אין לגמיה צרשות מריה שהרי אינו יכול (לו) להקדישו וגם הגזלן יכול לקנותו צשינוי מעשה ותדע דהא רב חסדא הולריך לפרש מ"ט כו' וגמרא נמי פריך ליה ממתניתין:

וְאִם הניח להן אחריות נבכים בצמון בע"ה ומיהו קשה למ"ד צמרובה (לעיל דף ס.) דשינוי לא קני ודריש והשיב הגזילה מ"מ ולא דריש אשר גזל אם כעין אשר גזל יחזיר אלא למעוטי גזל אציו מנא ליה האי דרשה ואין לומר דאותו אמורא יסבור דיאוש כדי קני דהשתא לא צריך להאי דרשה ואסמכתא היא דהא ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן דריש צריש הגזול (לעיל דף דז.) דרב מורה גזילה המשמנית אחרת בעין מוהשיב את הגזילה מ"מ ולית ליה דרשה כעין שגזל וסובר צמרובה (לעיל דף סא.) ובפירקין דיאוש כדי לא קני וא"כ מנליה באין גזילה קיימת דפטורין מלשלם לכך נראה דהך דרשה דלקמן אסמכתא היא לכ"ע ומסברא מחלק רב חסדא בין לפני יאוש בין לאחר יאוש דלא הוי כל כך צרשות מריה אחר יאוש כמו לפני יאוש שנקל לצאת מרשות צעלים צשינוי רשות או צשינוי השם ואין זה דוחק כדי הוה מפקינן נמי מקרא צריך סברא זו דאמאי מוקמינן קרא טפי אחר יאוש מלפני יאוש כיון דגם אחר יאוש חשיבא צרשות מריה ולרמי צר חמא ניחא טפי דאיכו לית ליה טעמא דרשות מריה כלל דכיון שהוא לא גזלן אינו יכול לתוצעו כלל שהרי אין לגמיה צרשות מריה שהרי אינו יכול (לו) להקדישו וגם הגזלן יכול לקנותו צשינוי מעשה ותדע דהא רב חסדא הולריך לפרש מ"ט כו' וגמרא נמי פריך ליה ממתניתין:

וְאִם הניח להן אחריות נבכים בצמון בע"ה ומיהו קשה למ"ד צמרובה (לעיל דף ס.) דשינוי לא קני ודריש והשיב הגזילה מ"מ ולא דריש אשר גזל אם כעין אשר גזל יחזיר אלא למעוטי גזל אציו מנא ליה האי דרשה ואין לומר דאותו אמורא יסבור דיאוש כדי קני דהשתא לא צריך להאי דרשה ואסמכתא היא דהא ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן דריש צריש הגזול (לעיל דף דז.) דרב מורה גזילה המשמנית אחרת בעין מוהשיב את הגזילה מ"מ ולית ליה דרשה כעין שגזל וסובר צמרובה (לעיל דף סא.) ובפירקין דיאוש כדי לא קני וא"כ מנליה באין גזילה קיימת דפטורין מלשלם לכך נראה דהך דרשה דלקמן אסמכתא היא לכ"ע ומסברא מחלק רב חסדא בין לפני יאוש בין לאחר יאוש דלא הוי כל כך צרשות מריה אחר יאוש כמו לפני יאוש שנקל לצאת מרשות צעלים צשינוי רשות או צשינוי השם ואין זה דוחק כדי הוה מפקינן נמי מקרא צריך סברא זו דאמאי מוקמינן קרא טפי אחר יאוש מלפני יאוש כיון דגם אחר יאוש חשיבא צרשות מריה ולרמי צר חמא ניחא טפי דאיכו לית ליה טעמא דרשות מריה כלל דכיון שהוא לא גזלן אינו יכול לתוצעו כלל שהרי אין לגמיה צרשות מריה שהרי אינו יכול (לו) להקדישו וגם הגזלן יכול לקנותו צשינוי מעשה ותדע דהא רב חסדא הולריך לפרש מ"ט כו' וגמרא נמי פריך ליה ממתניתין:

רַב חסדא מוקי דה אחר יאוש. וא"ת רב דסבר יאוש כדי קני וסבר נמי כרב חסדא וע"כ צריך לאוקמי נמי לאחר יאוש א"כ כי גזילה קיימת אמאי חייבין כיון דיאוש כדי קני וי"ל דרב מוקי לה דצצר המסויים והא דקמני אין גזילה קיימת פטורין ה"ה דה"מ לפלוגי בצגזילה קיימת גופה בין דצר המסויים אלא דינחא ליה לאשמועינן דאפילו דצצר המסויים באין גזילה קיימת פטורין אע"ג דאושא מילתא שאכלו מה שגזל אציהן וכן צרייתא דלקמן דקמני הגזול ומאכיל את צניו פטורין מלשלם ומיעבי ליה לאוקמי אליבא דרב חסדא לאחר יאוש לרב צריך לאוקמי דצצר המסויים מדקמני אם הניח לצניו גדולים חייבין לשלם וכן באידך קמני בין גדולים בין קטנים חייבין ואי דצצר שאינו מסויים אמאי חייבין לרב כיון דאיירי לאחר יאוש ופליגי הני צרייתות אליבא דרב אם קטנים חייבין משום כבוד אציהן אי לאו והא כסומכוס והא כרצנן דפלוגתא דסומכוס ורצנן בצמון מיעבי ליה לאוקמי אליבא דרב דפליגי צבכי אי שיך צקטנים טעמא דכבוד אציהן אי לא אבל לרמי צר חמא דמיירי צרייתות לפני יאוש ולרב חסדא דאיירי לאחר יאוש פליגי בגזילה גמורה שצד קטן ולא קנאה קטן אם מקצלין עדים להוציא מידו או לא וכן פלוגתא דסומכוס ורצנן:

הגזול ומאכיל פרק עשירי בבא קמא

הַגְזוּלַּ ו**מֵאכִיל**. והניח לפניהם. או שהניח לפניהם (כ) הגזילה קיימת: פטורים מלשלם. בגמרא מפרש טעמא: אם היה דצר כו'. צנמ' מפרשי לה מר הכי ומר הכי: **גְזו' צְרָשׁוּסִיה דמריה קאי**. וזה שאכלו נעשה כגזולו מצעליו: **ואם אומרם**. דקמני והניח לפניהם פטורין: **רשום יורש**

כרשום לוקח דמי. והוא לא כרשות אחרת כיוון דלוקימנא למתניתין לאחר יאוש קני להו יתמי ציאוש ושינוי רשות דאי ציאוש כדי לא קני מדלא קמני פטורא צאצוהון: **כשאכלום**. לאחר מיתת אציהן וגזול אין יכול לתוצען שהרי לא גזלוהו: **והא מדקמני סופא אם היה דצר שיש צו אחריו**. כגון דצר הניכר לרצים וגראה כל שעה כעין קרקע או כגון טלית וכסות: **חייבים להחזירה**. מפני כבוד אציהן שהצריכות אומרות זו טלית שגזל פלוני: **מכלל דגזילה קיימם עסקינן**. ואפ"ה היכא דלאו משום כבוד פטר להו צרישא צמתני': **הכי קאמר אם הניח לן אציהן**. קרקעות משלו אפילו אכלו את הגזילה חייבין דאשתעביד נכסים דאצוהון מחיים: **לא דצר שיש צו אחריו משם**. לא שגזל קרקע והניחה לפניהן: **אלא אפילו גזל פרה וחרש צה או חמור ומחמר אחריו**. והכל מעדיין שהיה דגזול חייבין אלמא בגזילה קיימת עסקינן: **אמר רבא כי שכיננא רבי אושעיא נפק לוותי**. יאל לקראתי: **דמסריננא למסניטין כוותי**. צאחציות ממש ובצאין גזילה קיימת וחסורו מיחסרא ולא מוקי לה דצצר המסויים ובגזילה קיימת כרבי ”וְדָכִין דַּאֲשַׁכְּחֹן א‏ הִכִּי מִתְרַיִנְנָא לֵה מַתְנִיתִין כְּצִרִיתָא וְלֹא חִישִׁין לְמֵאִי דַּמְתִּי רַבִּי לִר' שְׁמַעוֹן צָרִיה דְּצִרִיתָא קִיִּימָא כּוּוֹתִיהָן: גִּזְלָה קִיִּימָם. שְׁלֹא אִכְלוּהּ אַחֲרֵי מוֹתוֹ וְתִצְעֵן הַנְּגוּל: דְּרִשׁוּת יוֹרֵשׁ לֹאוּ כְּרִשּׁוֹת לוֹקֵחַ דְּמִי וְיֹאשׁ כִּדִּי לֹא קִנִּי: אִין גִּזְלָה קִיִּימָם. שְׂאִכְלוּהּ אַחֲרֵי מוֹתוֹ: פְּטוּרִין. דְּאִינְהוּ לֹא גִזְלָה”

מיד: הניח לן אציה אחריות נכסים. קרקע משלו: חייבין לשלם. דאשתעביד נכסיה: דרב חסדא. דאמר לעיל רחמנא גוצה: לאחר יאוש. ואכלוה: סהוי סיוצנא דרמי צר חמא. כיון דלאחר יאוש אוקימתה: לפני

דבר מורה גזילה המשמנית אחרת בעין מוהשיב את הגזילה מ"מ ולית ליה דרשה כעין שגזל וסובר צמרובה (לעיל דף סא.) ובפירקין דיאוש כדי לא קני וא"כ מנליה באין גזילה קיימת דפטורין מלשלם לכך נראה דהך דרשה דלקמן אסמכתא היא לכ"ע ומסברא מחלק רב חסדא בין לפני יאוש בין לאחר יאוש דלא הוי כל כך צרשות מריה אחר יאוש כמו לפני יאוש שנקל לצאת מרשות צעלים צשינוי רשות או צשינוי השם ואין זה דוחק כדי הוה מפקינן נמי מקרא צריך סברא זו דאמאי מוקמינן קרא טפי אחר יאוש מלפני יאוש כיון דגם אחר יאוש חשיבא צרשות מריה ולרמי צר חמא ניחא טפי דאיכו לית ליה טעמא דרשות מריה כלל דכיון שהוא לא גזלן אינו יכול לתוצעו כלל שהרי אין לגמיה צרשות מריה שהרי אינו יכול (לו) להקדישו וגם הגזלן יכול לקנותו צשינוי מעשה ותדע דהא רב חסדא הולריך לפרש מ"ט כו' וגמרא נמי פריך ליה ממתניתין:

וְאִם הניח להן אחריות נבכים בצמון בע"ה ומיהו קשה למ"ד צמרובה (לעיל דף ס.) דשינוי לא קני ודריש והשיב הגזילה מ"מ ולא דריש אשר גזל אם כעין אשר גזל יחזיר אלא למעוטי גזל אציו מנא ליה האי דרשה ואין לומר דאותו אמורא יסבור דיאוש כדי קני דהשתא לא צריך להאי דרשה ואסמכתא היא דהא ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן דריש צריש הגזול (לעיל דף דז.) דרב מורה גזילה המשמנית אחרת בעין מוהשיב את הגזילה מ"מ ולית ליה דרשה כעין שגזל וסובר צמרובה (לעיל דף סא.) ובפירקין דיאוש כדי לא קני וא"כ מנליה באין גזילה קיימת דפטורין מלשלם לכך נראה דהך דרשה דלקמן אסמכתא היא לכ"ע ומסברא מחלק רב חסדא בין לפני יאוש בין לאחר יאוש דלא הוי כל כך צרשות מריה אחר יאוש כמו לפני יאוש שנקל לצאת מרשות צעלים צשינוי רשות או צשינוי השם ואין זה דוחק כדי הוה מפקינן נמי מקרא צריך סברא זו דאמאי מוקמינן קרא טפי אחר יאוש מלפני יאוש כיון דגם אחר יאוש חשיבא צרשות מריה ולרמי צר חמא ניחא טפי דאיכו לית ליה טעמא דרשות מריה כלל דכיון שהוא לא גזלן אינו יכול לתוצעו כלל שהרי אין לגמיה צרשות מריה שהרי אינו יכול (לו) להקדישו וגם הגזלן יכול לקנותו צשינוי מעשה ותדע דהא רב חסדא הולריך לפרש מ"ט כו' וגמרא נמי פריך ליה ממתניתין:

וְאִם הניח להן אחריות נבכים בצמון בע"ה ומיהו קשה למ"ד צמרובה (לעיל דף ס.) דשינוי לא קני ודריש והשיב הגזילה מ"מ ולא דריש אשר גזל אם כעין אשר גזל יחזיר אלא למעוטי גזל אציו מנא ליה האי דרשה ואין לומר דאותו אמורא יסבור דיאוש כדי קני דהשתא לא צריך להאי דרשה ואסמכתא היא דהא ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן דריש צריש הגזול (לעיל דף דז.) דרב מורה גזילה המשמנית אחרת בעין מוהשיב את הגזילה מ"מ ולית ליה דרשה כעין שגזל וסובר צמרובה (לעיל דף סא.) ובפירקין דיאוש כדי לא קני וא"כ מנליה באין גזילה קיימת דפטורין מלשלם לכך נראה דהך דרשה דלקמן אסמכתא היא לכ"ע ומסברא מחלק רב חסדא בין לפני יאוש בין לאחר יאוש דלא הוי כל כך צרשות מריה אחר יאוש כמו לפני יאוש שנקל לצאת מרשות צעלים צשינוי רשות או צשינוי השם ואין זה דוחק כדי הוה מפקינן נמי מקרא צריך סברא זו דאמאי מוקמינן קרא טפי אחר יאוש מלפני יאוש כיון דגם אחר יאוש חשיבא צרשות מריה ולרמי צר חמא ניחא טפי דאיכו לית ליה טעמא דרשות מריה כלל דכיון שהוא לא גזלן אינו יכול לתוצעו כלל שהרי אין לגמיה צרשות מריה שהרי אינו יכול (לו) להקדישו וגם הגזלן יכול לקנותו צשינוי מעשה ותדע דהא רב חסדא הולריך לפרש מ"ט כו' וגמרא נמי פריך ליה ממתניתין:

רַב חסדא מוקי דה אחר יאוש. וא"ת רב דסבר יאוש כדי קני וסבר נמי כרב חסדא וע"כ צריך לאוקמי נמי לאחר יאוש א"כ כי גזילה קיימת אמאי חייבין כיון דיאוש כדי קני וי"ל דרב מוקי לה דצצר המסויים והא דקמני אין גזילה קיימת פטורין ה"ה דה"מ לפלוגי בצגזילה קיימת גופה בין דצר המסויים אלא דינחא ליה לאשמועינן דאפילו דצצר המסויים באין גזילה קיימת פטורין אע"ג דאושא מילתא שאכלו מה שגזל אציהן וכן צרייתא דלקמן דקמני הגזול ומאכיל את צניו פטורין מלשלם ומיעבי ליה לאוקמי אליבא דרב חסדא לאחר יאוש לרב צריך לאוקמי דצצר המסויים מדקמני אם הניח לצניו גדולים חייבין לשלם וכן באידך קמני בין גדולים בין קטנים חייבין ואי דצצר שאינו מסויים אמאי חייבין לרב כיון דאיירי לאחר יאוש ופליגי הני צרייתות אליבא דרב אם קטנים חייבין משום כבוד אציהן אי לאו והא כסומכוס והא כרצנן דפלוגתא דסומכוס ורצנן בצמון מיעבי ליה לאוקמי אליבא דרב דפליגי צבכי אי שיך צקטנים טעמא דכבוד אציהן אי לא אבל לרמי צר חמא דמיירי צרייתות לפני יאוש ולרב חסדא דאיירי לאחר יאוש פליגי בגזילה גמורה שצד קטן ולא קנאה קטן אם מקצלין עדים להוציא מידו או לא וכן פלוגתא דסומכוס ורצנן:

מסורת הש"ס

(א) צ"ב מד. (ב) חולין קלד. [לקמן קטו.], (ג) ברי"ק וברא"ש יתחא מיבת ממנו, (ד) [צ"ב מד.], (ה) [לקמן קיד: א.], (ו) [צ"מ סב:], (ז) ס"א,